

「臺北市大安區懷生段2小段16地號等6筆土地(正義國宅)」都市變更權利變換案爭議問題

報告人：吳慶寬

壹、事實概要：

(一) 緣台北市政府於民國95年2月16日以府都新字第09572893600號公告劃定「臺北市大安區懷生段2小段16地號等6筆土地為更新地區(更新單元)」，嗣於民國95年8月2號與96年12月6核准核定都市更新事業概要與計畫。此即外界所知的正義國宅都更案。

(二) 本案範圍包含國有、地方有以及私有土地或區分所有建物。A區段包括44、45、45-2地號土地，面積計3,914m²，B區段包括16、17-1、17-5地號土地，面積計1,127m²。45、45-2地號土地為國防部軍備局(國有)與臺北市瑠公農田水利會(下稱瑠公農田水利會)共有，其餘土地則屬國有及市有土地。更新範圍內另有164戶建築物，基於過去政策，除724及1353號為國有建物外，其餘建物所有權人均沒有土地持份。

44	國有及市有，有建國宅130戶 2,576m ²	16	國有及市有，有建國宅35戶 702m ²	六塊地均為原十二甲段1-5地號
	44、16地號，合計3278m ²			
45	軍備局與瑠公農田水利會共有606m ²	17-1	國有及市有224m ²	
45-2	軍備局與瑠公農田水利會共有732m ²	17-5	國有及市有201m ²	
45、45-2、17-1、17-5地號，合計1,763m ²				

(三) 後來參加人提出的權利變換案(下稱係爭權變計畫)，於106年3月14日被台北市政府准予核定實施，並於同年公告。國有財產署對此權變案的權利價值計算提起異議，經臺北市都市更新及爭議處理審議會於107年7月20日決議，再回函通知。國產署(下稱原告)仍不服，乃循序提起訴願、行政訴訟，對北市府(下稱被告)就系爭權變案提起告訴，前經臺北高等行政法院以108年度訴字第973號判決(下稱原判決)駁回，嗣經最高行政法院以110年度上字第185號判決(下稱發回判決)廢棄原判決，發回更審。

(四) 本案主要爭議在45、45-2、17、17-5四塊地(系爭國有地)，面積合計1,763m²。重測前十二甲段1-5地號包含現在的44、16地號以及其餘系爭國有地，重測後分割為現在的狀態，44、45地號是正義國宅基地為兩造所不爭，然對於系爭國有地之功能與定位，以及權利價值計算方式，雙方意見分歧。簡單來說，因看法不同，台北市政府核定之系爭國有地權利價值計算方式相對國有財產署主張的方式，結果相對低，以致國產署認為國家權利受損。

(五) 以下為系爭權變計畫所核定之權利變換結果。44地號由私人獲得幾乎所有持分，16地號則全部由私人持有。

	A區			B區		
	44	45	45-2	17-1	17-5	16
原告	1887.21m ²					

台北市財政局				31.67m ²	
瑠公農田水利會		99.71m ²			
江陳也仔等153人	2320.41m ²				
參加人等36人					702m ²
合計	5041m ²				

貳、各方爭辯：

(一) 原告主張

1. 系爭國有地雖有「有地無屋」情形，但依北市府發的建照及使用執照，除17-5地號僅部分納入使用執照之法定空地比例計算外，其餘系爭國有地與44、16地號均為建物本身占地及法定空地；系爭國有地分割後已達最小建築使用面積，性質上符合建築法11條及建築基地法定空地分割辦法第4條規定之單獨使用宗地，屬不動產不動產估價規則(下稱估價規則)第127條之為建築使用基地，應以素地價值推估。退步言之，建築基地為供建築物本身所占之地面及其所應留設之法定空地(建築法地11條)，依其趣旨，系爭國有地惟仍非單純之空地，僅得依估價規則第126條之2第1項第2款規定，以「虛擬對應」建物評估其權利價值，而不得扣除正義國宅全棟建物之權利價值。
2. 縱使系爭國有地面積未超過正義國宅應留設法定空地面積，但它們占系爭更新單元32%(正義國宅並沒有將專有部分建物以及土地持份劃分清楚)。如以正義國宅區分所有建物基地權利價值，扣除正義國宅區分所有建物權利價值，以計算系爭國有地之權利價值(參照估價規則126條之2第一項第1款)，顯然對原告有失公平。

(二) 被告主張

1. 系爭國有地為國宅之法定用地，其中17、17-5為地政機關依測量結果逕行分割而來，並非依建築法地11條規定許可單獨分割使用之土地。原告對系爭國有地為法定空地無爭執，自無適用估價規則第127條之餘地。
2. 依發回判決意旨，系爭國有地與正義國宅間仍應有緊密關係，而系爭都更案因財政部僅同意讓售44地號持分及16地號持有，保留系爭國有地不出售，造成有地無屋情形；且分割前的建物用地與法定空地均為同使用執照與建照，應可適用估價規則第126條之2進行權利價值調整。
3. 參加人據以進行價值評估，惟原告於98年4月1日函覆拒絕依都市更新條例(下稱都更條例)第39條進行協議，應認已無法適用估價規則第126條之2第2項自行協議規定。
4. 輔助參加人說明，本案應非適用估價規則126條之2，而要依中華民國不動產估價師公會全國聯合會第6號公報(下稱第6號公報)及都市更新權利變換不動產估價報告書範本及審查注意事項(下稱估價範本)並計算，已可認類推適用估價規則126條之2第一項第一款規定。(第6號公報中提到以126條之2第一項之精神做權利價值調整)

(三) 參加人(龍麟建設股份有限公司)主張

1. 大致和被告類似，另外補充認為國宅與基地具有緊密關聯，系爭土地係確保正義國宅有良好日照、通風、防火空間等等。
2. 另外，發回判決認為參加人沒有依相同條件評估土地價值，然而44、16臨主要道路，其餘四塊地條件本身較差，自無法以相同單價計算價值，資為抗辯。

(四) 輔助參加人主張

1. 已分割具獨立地號之法定空地估價原則，係第6號公報及估價範本針對地126條之2未明確規範援引補充。實務上會依據此，參考第162條之2的精神去評估，系爭權換案即為此情形。

參、爭點概述：

(一)各估價條款的不同與其意義

1. 不動產估價技術規則第125條、126條解釋

先算出：基地價值比率(r) =

$$\frac{\text{素地單價}(p) \times \text{基地總面積}(A)}{\text{素地單價}(p) \times \text{基地總面積}(A) + [\text{營造或施工費單價} \times (1 - \text{累積折舊率}) \times \text{全棟建物面積}](TC)}$$

再算出：各區分所有建物之基地權利價值(lv) = 各區分所有建物房地總價(tv) × 基地價值比率(r)

各區分所有建物之建物權利價值： cv = 各區分所有建物房地總價(tv) × (1 - r)

大多區分所有都是「有地有屋」，以125條計算為準，但若情況特殊致依此計算之基地權利價值顯失公平者，得依第一百二十六條之二予以調整。接下來是第162條情況，為了方便解釋，我們再給定以下代號：

調整後各區分所有建物之基地權利價值： v'

經過一連串計算， $p \times A > \sum (tp)i \times r \Rightarrow v < v'$ ，意思是說，當區分所有建物之基地總價值低於素地總價值時，就用較高的 v' 計算權利價值(126條)。這兩條可以算出區分所有建物之基地權利價值 v 或 v' ，且建物與基地之間關連度高。

2. 不動產估價技術規則第126-2條解釋

當有基地所有權人未持有該區分所有建物產權，即有地無屋，用以下方法。

- 可確認其對應之區分所有建物： v 或 v' 減除 cv ，作為權利價值。
- 無法確認其對應之區分所有建物： $[\text{建築基地總價}(TV) / A \times \text{無持分建物權屬之基地持分面積}(eA)] - [\text{地上建物全棟之權利價值}(TC) \times \text{無持分建物權屬之基地持分比例}(er)] = tp / A \times er \times A - TC \times er = [TV - TC] \times er$

3. 不動產估價技術規則第126條：以未使用之素地權利價值計算

(二)適用之估價規則會影響權利價值高低而有所爭執

1.估價規則地125、126條為較單純的區分所有持分狀態，但本案無法使用。

2.估價規則126-2條第一項，為土地價值扣除可辨認特定的建物價值，第二項則是扣除虛擬對應建物價值，實務上遇到較複雜情形的解方，理論上計算結果會較用第127條計算之素地低。

(三)是否為單獨之建築用地

1.原告認為系爭國有地符合建築法第11條所分割出單獨建築用地，若此則可適用估價法第127條，計算之權利價值較高。

2.被告認為系爭國有地為法定空地使用，而視為同建築基地，適用第126-2條計算權利價值。

肆、裁判見解：

(一)權利價值大致以第124條至128條進行估價，但各種更新單元內建物及土地配置情形是否一致或類似，抑或情況有別，乃應釐清並賦予評價意義，而非不分情節，一律為單純之算式套用。是以估價師必須運用邏輯與經驗法則，盡調查、整理、分析之義務。

(二)估價規則第126-2條，建立在「有地無屋」之基地價值必然低於區分所有權人「有地有屋者」之前提下，以對應或虛擬對應之區分所有建物基地權利價值扣除各該區分所有建物權利價值，求得「有地無屋」之基地權利價值(即上述的 $TV \times er - TC \times er$)。因此其與第125、126條當以區分所有建物與其坐落之土地間彼此具有緊密連結關聯為前提。

(三)雖系爭國有地達最小使用面積，但不可依估價法地127條作為素地價值計算價值。理由：

- 建築基地包含建築本身占地及法定用地，非依規定不可分割、移轉、重複使用，分割辦法由中央主管機關訂之(建築法第11條)。依此訂定的法定空地分割辦法中規定，分割後必須要能夠單獨建築，或和鄰里協議調整地形或合併建築使用者，才能申請，並應檢附直轄市、縣市主管建築機關准予分割之證明文件。
- 經查，系爭國有地及16地號、44地號均係自重測前十二甲段1-5地號土地分割或重測而來，且根據使用執照，除17-5之部分，均為正義國宅本身占地及法定空地。並有實施變更都市更新事業計畫書所記載，以及財政部97年9月26日台財產管字第09740019150號函表示：系爭國有地均為正義大樓法定空地國有持分等語可證。故而，17-1、17-5地號雖自17地號分割而來，應認為係「由地政機關逕依測量結果辦理」之分割，非原告依建築法第11條由申請人申請之分割，自與該條文允許單獨使用之基地無涉。

(四)區分所有建物與系爭國有地間並不具有緊密連結關聯，被告之原處分適用第126條之2第1項規定計算系爭國有地之權利價值，涵攝有所錯誤：

- 估價法第126條之2第1項第1款所對應的情形，是建物所有權人為甲、乙、丙、丁，而基地所有權人為甲、乙、戊、丁，對於丙跟戊而言，就可以計算戊的土地權利價值。而第1項第2款則是處理基地所有權人多出一個戊，其沒有辦法對應地上建物所有權。此條處理在實務上常有的法定空地持份，和本案有獨立分割地號之法定空地不同。
- 坐落44地號及16地號上建物之區分所有建物所有權人，超過9成8都沒有系爭4筆土地所有權(除原告2戶)，區分所有建物所有權人與系爭國有地之間除僅有建築法上法定空地關係外，並無所有權或其他私權之連結隸屬關係。
- 觀察估價報告，45、45-2地號土地每坪價格僅44地號土地之一半；17-1、17-5地號土地價格於合併16地號土地前價格每坪亦僅16地號土地價格之一半。依上述情形可知，被告並未將其視為相同條件之同土地評估，自不應適用估價規則第126條之2。
- 更遑論，本件於計算原告系爭國有地權利價值時，係以正義國宅區分所有建物之基地權利價值，扣除正義國宅之建物權利價值，方為系爭國有地之權利價值，並將該遭扣除之權利價值等量增加至正義國宅區分建物所有權人之權利價值。對原告而言顯失公平，而非估價規則第126條之2所規範之情形。

(五)從而，被告原處分之作成，就估價規則第126條之2涵攝有誤，而有違法之處，訴願決定疏而未論。原告訴請撤銷，為有理由，應予准許。

伍、想法及意見：

(一)適用估價法第126-2條估價時，對有地無屋者的土地價值，有低估的疑慮。

1. 根據第參部分， $lv = tv \times r$ 和 $cv = tv \times (1 - r)$ 分別是區分所有基地與建物權利價值，相加後即為區分所有基地建物權利總價值 tv 。若有土地與建物所有權兩人，理論上其權利價值比例應為 $\frac{r}{1-r}$ ，然而在162-2條的計算中，卻將 lv 扣除 cv 得到的結果，作為只有土地的權利價值，兩者的權利價值比值變為 $\frac{2r-1}{1-r}$ ，比值縮小(因為 $r < 1$)。這樣的做法形同重複扣除，因為在125條計算 lv 時，就已經將總基地建物權利價值 tv 乘上 r ，同義於扣除 $tv \times (1 - r)$ ，後在第126條又要扣除 $cv = tv \times (1 - r)$ 。雖然在實務上，通常建物殘餘價值較低，所以影響較小，但以此計算，當建物殘餘價值等同土地價值情況時，有地無屋的地主權利價值比例為0。

2. 或許我少看了什麼，而且立法者一定比我專業，加上建物所有權者權利比例高估可能來自於他其實不只有物本身，還多了使用權價值，我不太確定，所以接下來都撇除(一)的部分討論。

(二)4筆系爭國有地不能視為單獨使用之建築用地，在使用上與國宅有密切相關。

1. 從使用執照證據說明，都更單元內6筆土地幾乎為正義國宅本身站占地及法定空地。法定空地之目的在使建築物有充足之日照、通風、採光及視野，並可防止火災蔓延，自然和建物本身有密切相關。

2. 系爭四筆土地非依建築法第11條第三項、建築基地法定空地分割辦法之規定分割，否則會因為原建物所占基地建蔽率過高，無法通過申請。因此法院見解為，地政機關逕依測量結果分割，有其道理。

(三)和法院見解不同，我認為用估價法第126-2條第1項第2款計算較妥當。

1. 一般情況下，區分所有建物的土地持份部分會擴及整塊建築基地，會出現本案情形，乃政策保留國有地產權，以及地政機關未依法辦理分割結果，不符合邏輯與習慣。我認為建築供人使用，其估價應符合使用邏輯，不能受到不自然的行政行為左右。

2. 法院認為國宅與系爭國有地間沒有私權連結，不適用本法。我認為國宅本身就有其公益性，且國家有保障人民居住權的義務，縱使將建物部分私有，仍應將國宅與其基地視為具有一定程度國家輔助性質的社會福利機構整體。若逕自分割法定空地，未將國宅納入考量的作為他用，有違反原先保障基本權利的政策意旨，回推至本案，應視為整宗土地較為合理。

3. 另外法院提到被告於權利計算時，給予系爭土地較低的土地單價，以及在權利計算時又將系爭國有地扣除建物權利之價值，加到區分所有建物價值，因此不適用本法條。我認為這些是被告後續操作上的問題，不適合當作排除本法的理由。應該適用本法條，但不應用不同條件計算，被告的計算方法有所不妥，至於對原告不公的疑慮，後續討論。

(四)本案的本質，應該是國家應讓利多少程度的爭執。

1. 在原審判中，雙方主要爭執為建物的存續年限是否以經濟年限計算，後來法院判以70年計算合理，導致原告方權利價值受損。奇特的是，判決中提到，原告在計算系爭四筆土地權利價值計算時的對應建物年限短於70年，使有地無屋之土地的權利價值扣除量較少，出現兩種不同標準情形。

2. 本次判決同樣出現被告在估價時用不同標準情形，在於土地單位價值。原判決中，原告並沒有提到適用法規問題，而這次判決中沒有提到不同標準問題，這是值得思考的點。

3. 我認為原因在於，原告方在意的部分並非權利價值的最大化，而是希望在合理區間，權變案中，被告方將土地扣除之權利加到建物價值，顯示國家在此案中讓利於民。我認為他們有經過協議，國家也有補貼之意，只是該到甚麼程度，是目前爭執的本質。原告要將原判決中失去的價值，拿回一些。

(五)應該找到一個讓雙方都能接受的權利價值平衡點

1. 原審辦結果用70年算折舊年限對原告不利，本案審判結果對於被告又相對不利，雙方對於己方利益都有主張，但並非絕對的不可妥協，從過去的主張都能看出。

2. 若要上訴，建議原告可以使用估價法第126-2條第2項之虛擬對應扣除額為主張，被告同樣以本條本項為精神之權利計算公式，達到雙方都能滿意的結果。

陸、參考資料：

本判決：臺北高等行政法院 高等庭 112 年度訴更一字第 24 號判決

原判決：臺北高等行政法院 108 年度 訴 字第 973 號判決

發回判決：最高行政法院 110 年度上字第 185 號判決